



PUTUSAN
Nomor 46 K/Pdt.Sus-Pailit/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan gugatan lain-lain pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

RIDWAN, bertempat tinggal di Jalan Doktor Wahidin Sudirohusodo Nomor 153 B, Kelurahan Mampu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Henry Winata, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 19, Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2025;
Pemohon Kasasi;

terhadap:

TIM KURATOR PT GRAHA MANGGALA ABADI DAN SUGIHAN SOELIANDJO (DALAM PAILIT), antara lain **AFDALIS, S.H., M.H., CPCLE, FEBRI MAULANA, S.H., dan RAMDHANY TRI SAPUTRA, S.H.**, beralamat di Kantor Sekretariat Tim Kurator PT Graha Manggala Abadi dan Sugihan Soeliandjo (dalam pailit), di Jalan Skardan, Kompleks Mangasa Permai, Ruko Nomor 7-8, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Hj. Sarifah Asrianah, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Adiyaksa Baru, Ruko Zamrud II, Blok J, Nomor 12, Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2025;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 46 K/Pdt.Sus-Pailit/2026



Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan lain-lain di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan lain-lain dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menahan sertifikat tanah atas harta pailit dengan rincian sebagai berikut:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 25261, seluas 96 m² yang terletak di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Sugihan Soeliando dan;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 25326, seluas 95 m² yang terletak di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Sugihan Soeliando;

adalah suatu perbuatan melawan hukum;

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sertifikat tanah atas harta pailit kepada Penggugat selaku Tim Kurator dengan rincian sebagai berikut:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 25261, seluas 96 m² yang terletak di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Sugihan Soeliando dan;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 25326, seluas 95 m² yang terletak di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Sugihan Soeliando dalam keadaan baik seperti semula;
4. Menghukum Tergugat untuk menaati isi putusan perkara *a quo*;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul sehubungan dengan perkara *a quo*;

Subsidiar:

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 46 K/Pdt.Sus-Pailit/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Makassar *cq* Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memiliki pendapat dan pandangan lain, maka Penggugat mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan lain-lain tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit-GLL/2025/PN Niaga Mks., *juncto* Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mks., tanggal 7 Oktober 2025, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan lain-lain Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dokumen-dokumen kepemilikan atas asset-asset, berupa:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 25261, seluas 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Sugihan Soeliando, dan;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 25326, seluas 95 m² (sembilan puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Sugihan Soeliando;dalam keadaan baik seperti semula;
3. Menghukum Tergugat untuk menaati isi putusan *a quo*;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);
5. Menolak gugatan lain-lain Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit-GLL/2025/PN Niaga Mks., *juncto* Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mks., tanggal 7 Oktober 2025 yang telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Oktober 2025, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2025 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Oktober 2025, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Elektronik Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit-GLL/2025/PN

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 46 K/Pdt.Sus-Pailit/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niaga Mks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 15 Oktober 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 Oktober 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit-GLL/2025/PN Niaga.Mks., tanggal 7 Oktober 2025;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan lain-lain dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam hal yang mulia Ketua Mahkamah Agung *cq* Majelis Hakim Agung yang mulia berpendapat lain, Pemohon Kasasi (semula Penggugat/Pembanding) mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 30 Oktober 2025 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 15 Oktober 2025 dan kontra memori yang diterima tanggal 30 Oktober 2025 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 46 K/Pdt.Sus-Pailit/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat bukan termasuk kreditur yang mempunyai hak untuk menahan benda milik debitur pailit *vide* Pasal 61 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit untuk kemudian pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas, maka sudah seharusnya Tergugat dihukum untuk menyerahkan 2 (dua) sertifikat hak milik atas nama Sugihan Soeliando (dalam pailit) kepada kurator;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit-GLL/2025/PN Niaga.Mks., *juncto* Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Mks., tanggal 7 Oktober 2025, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi RIDWAN, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RIDWAN**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 46 K/Pdt.Sus-Pailit/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2026 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | | |
|-------------------------------|------|----------------|
| 1. Meterai | : Rp | 10.000,00; |
| 2. Redaksi | : Rp | 10.000,00; |
| 3. <u>Administrasi Kasasi</u> | : Rp | 3.980.000,00+; |
| Jumlah | : Rp | 4.000.000,00; |

Untuk Salinan :
Mahkamah Agung RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Ditandatangani secara elektronik

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.
NIP : 19621220 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 46 K/Pdt.Sus-Pailit/2026